

한국가스공사 상임감사위원

징 계 요 구

관 리 번 호 19기동 - 05
제 목 품위유지의무위반 등
관 계 부 서 ○○○○지역본부
징계 대상자 ◎◎지사
2급 부장 @@@
징 계 종 류 감봉
징 계 사 유

1. 사건개요

◇◇◇◇처 △△△△부는 2019. 2. 12. 기동감찰단에, “○○○○지역본부 ◎◎지사 지사장 @@@이 □□□□지역본부 설비운영부 부장으로 근무 당시 부하 여직원 2명을 ▮▮▮한 사건으로 2018. 3. 27. 감봉 3개월의 징계처분을 받고 같은 날 ◎◎지사장으로 발령난 이후 ◎◎지사 부하 직원들에게 수회에 걸쳐 ‘평소 나를 싫어하던 위 부하 여직원 2명이 회식자리에서 의도적으로 나에게 접근하여 ▮▮▮을 하도록 유도하였다, 나는 부당한 미투 운동의 피해자다’ 라는 취지의 발언 등을 하여 위 부하 여직원 2명에게 ▮▮▮ 2차 피해를 가하였다.

2. 직장 내 ▮▮▮ 2차 가해의 정의와 가해행위 제재 근거

가. 직장 내 ▮▮▮ 2차 가해의 정의

2018. 6. 여성가족부의 「직장 내 ■■■■ · 성폭력 사건 처리 매뉴얼」은 직장 내 ■■■■ 2차 가해의 정의에 대하여 ‘■■■■ 피해자에게 조직 또는 주변인이나 행위자가 업무와 관련된 불이익을 주거나, ■■■■ 사건에 대한 소문, 피해자에 대한 배척, 행위자에 대한 옹호 등으로 피해자를 괴롭히는 것을 의미한다’라고 정의하고 있다. 위 매뉴얼에 의하면 ■■■■ 2차 가해의 양상으로 ‘사건 후 피해자에게 책임을 떠 넘기는 행위’, ‘피해자에 대한 헐담이나 비난 여론을 조성하는 행위’ 등을 예시하고 있다.

한편, 「남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률」 제2조(정의) 제2호는 직장 내 ■■■■에 대한 정의를 하고 있을 뿐 직장 내 ■■■■ 2차 가해에 대하여는 정의하고 있지 않다.

다만, 같은 법 제14조(직장 내 ■■■■ 발생시 조치) 제6항 제1호 ~ 제7호는 사업주의 ■■■■ 피해자에 대한 불리한 처우금지 사항을 규정하고 있는데, 제6호는 ‘(■■■■ 피해자에 대한) 집단 따돌림, 폭행, 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위’를 사업주의 불리한 처우금지 사항 중 하나로 예시하고 있고 이를 위반한 사업주에 대하여는 같은 법 제37조(벌칙) 제2항 제2호에 따라 형사처벌 대상이고 같은 법 제38조(양벌규정)에 따라 불리한 처우를 한 가해 당사자도 형사처벌의 대상이 될 수 있다.

나. 직장 내 ■■■■ 2차 가해행위 제재근거

가.항에서 본 바와 같이 ■■■■ 2차 가해자는 「남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률」 제37조, 제38조에 따라 형사처벌을 받을 수 있다.

우리 공사는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 제1호. 라.목에 따른 공공기관으로서 우리 공사의 임직원은 공직자의

신분으로 같은 법 제7조(공직자의 청렴의무)에 따라 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

우리 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무)는 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다’고 규정하고 있다. 특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함한다.

우리 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)는 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’고 규정하고 있고, 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’라고 규정하고 있다.

성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적이고 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

☐☐☐ 2차 가해행위는 공사 직원으로서의 품위를 손상하는 행위이자 성실의무를 위반한 것으로서 징계사유에 해당한다.

3. ☐☐☐ 2차 가해행위 내용

㉠㉠㉠ 지사장은 1993.01.11. 공개경쟁채용 제14기로 한국가스공사에 입사하여 2017.01.01. 2급으로 승진 후 ☐☐☐☐지역본부 설비운영부 부장으로 재직하다 2018.03.27. ○○○○지역본부 ◎◎지사장으로 발령받아 근무 중이다.

㉠㉠㉠ 지사장은 2018년경 4월~7월경 ○○○○지역본부 ◎◎지사소속 일근자(9명) 전 직원 회식이 있었던 경상북도 ◎◎군 ◎◎읍 소재 ▽▽가든 식당 등에서 ‘□□□□지역본부에서 벌어졌던 ▨▨▨ 사건은 평소에 부하 여직원들이 나를 싫어해서 내가 술을 먹고 필름이 끊긴 상태에서 의도적으로 접근해 일을 만들었다, 나는 명백한 피해자다’ 라고 하는 등 ‘사건 후 피해자에게 책임을 떠 넘기는 행위’에 해당하는 발언을 하였다.

㉠㉠㉠ 지사장은 2018.09.10.경 동부(◎◎)지사소속 일근자(9명) 전 직원 회식이 있었던 경상북도 ◎◎읍 ▷▷해물탕 식당에서 ‘본인은 □□□□에서 팔려왔는데 남자라서 당했다, 나는 잘못이 없다, 미투에 가장 큰 피해자다’ 라고 하는 등 ‘피해자에 대한 협담이나 비난여론을 조성하는 행위’에 해당하는 발언을 하였다.

위와 같은 ㉠㉠㉠ 지사장의 언동으로 인하여 피해 여직원들은 정신적인 고통과 모욕감을 느낄 정도의 ▨▨▨ 2차 피해를 당했다.

4. ㉠㉠㉠ 지사장의 주장 및 이에 대한 판단

㉠㉠㉠ 지사장은 위와 같은 발언을 한 기억이 없다고 하면서도 주변 사람들이 위와 같은 발언을 한 것이 사실이라고 진술하고 있다면 이를 인정하겠다는 취지로 답변하고 있다.

또한, ㉠㉠㉠ 지사장은 만약 자신이 위와 같은 발언을 한 것이 사실이라면 단순히 푸념조에 불과한 발언을 주변 사람들이 곡해하여 받아들인 것 일수도 있다는 취지의 답변을 하고 있다.

그러나, 다수의 주변 사람들의 진술내용을 종합해 보면 ㉠㉠㉠ 지사장이 위와 같은 ▨▨▨ 2차 가해 발언을 한 것이 명확히 입증되며, 주변 사람들이 거짓 진술을 할 이유가 전혀 없으므로 ㉠㉠㉠ 지사장의 주장은 받아 들이기 어렵다.

5. 징계 양정 사유

공사 직원으로서 부적절한 언동은 품위와 관련된 사안으로 개인의 일탈행위로 그치는 것이 아니라 국민신뢰도 저하로 이어져 조직의 미래를 위협하는 리스크로 작용하고 있다.

특히, 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.

그런데, ① ㉠㉠㉠ 지사장은 직장 내에서 여성들이 ■■■■ 및 성차별적 편견 등으로부터 안전하게 일할 수 있도록 이를 관리 감독해야 할 책임이 있는 사업소장임에도 불구하고 오히려 위와 같은 발언을 한 점, ② 피해 여직원들에게 ■■■■을 하였다는 징계사유로 2018. 3. 27. 감봉 3개월의 징계처분을 받고도 그때로부터 1년 이내에 또 다시 2차 ■■■■ 피해를 가하여 공사「상벌규정」제28조(징계의 가중) 제1항에 따른 징계 가중 사유에 해당하고 이로 인해 피해 여직원들에게 또 다시 정신적 고통을 준 점, ③ ■■■■ 관련 예방교육을 수 회 받았음에도 불구하고 물의를 일으킨 점, ④ 이 사건이 외부에 알려지면 한국가스공사의 명예가 크게 실추될 가능성이 높은 점, ⑤ 양성평등 및 성차별 해소 등 제반 사정을 종합할 때 엄중한 징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

다만, ㉠㉠㉠ 지사장은 자신의 잘못을 인정하며 피해 여직원들에게 사죄의 의사표시를 하고 있는 점을 감안할 필요가 있다.

조치할 사항

부장 ㉠㉠㉠의 행위는 「취업규칙」제7조(성실의무) 제1항, 공사「인사규정」제37조(성실의무), 「인사규정」제43조(품위유지의무)를 위반한 것에 해당됩니다.

위와 같은 행위는 「인사규정」 제48조(징계) 제1호 ‘법령, 정관 및 사규를 위반하였을 때’, 제3호 ‘직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때’에 해당하는 징계사유로서,

사장은 공직자의 품위유지를 위반한 ○○○○지역본부 ◎◎지사 소속 2급 ㉠ ㉠에게 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라 징계처분(감봉)하시기 바랍니다.(감봉)